

1521705-43.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245399/2021 - 26º D.P. SACOMA, 20138042 - 26º D.P. SACOMA, 3340/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2245399 - 26º D.P.

SACOMA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1521705-43.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521705-43.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245399/2021 - 26º D.P. SACOMA, 20138042 - 26º D.P. SACOMA, 3340/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2245399 - 26º D.P.

SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DERIVALDO BRITO COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

DERIVALDO BRITO COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, II, j, do Código Penal, porque, no dia 09 de setembro de 2021, por volta das 07h40, na Rua Flor do Pinhal, altura do nº 222, Sacomã, nesta cidade e comarca de São Paulo, estaria transportando, guardando e mantendo em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 134.640 papéletes de cocaína em pó, com peso líquido de 91.030,0 gramas, 03 (três) tijolos de maconha, com peso líquido de 635,9 gramas, 1.300 porções de

cocaína em forma de pedras de "crack", pesando um total de 718,5 gramas e 02 (dois) tijolos de cocaína compactada, com peso líquido de 2.005,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado (p. 90), o acusado apresentou defesa preliminar (p. 97/100), que foi rejeitada, sendo a denúncia recebida (p. 111/112).

Durante a instrução processual, quatro testemunhas foram ouvidas, interrogando-se o réu ao final.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, na forma da denúncia. Na dosimetria, manifestou-se pela fixação da pena base acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade de entorpecentes, pela incidência da agravante da calamidade pública, pelo afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e pela imposição de regime inicial fechado (p. 165/175).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a incidência da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima, a imposição do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de apelar em liberdade (p. 176/185).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e a autoria estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de p. 05/07, pelo boletim de ocorrência de p. 11/14, pelo auto de exibição e apreensão de p. 15/16, pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente de p. 19/24, pelo laudo de exame químico toxicológico de p. 143/146 e pela prova oral produzida ao longo da instrução.

A testemunha Bruno Henrique Oliveiros, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pela via quando viram o réu dentro do veículo, desligado e fechado, mexendo no celular. Efetuaram a abordagem e, em buscas, nada de ilícito foi encontrado em poder do réu, mas, em fiscalização do veículo, apreenderam toda aquela quantidade de entorpecente, dando voz de prisão em seguida. O veículo estava estacionado na rua e a abordagem ocorreu por volta de sete horas da manhã. O réu estava no banco do passageiro e os entorpecentes - maconha, cocaína e crack - no porta malas. O réu disse que desconhecia os entorpecentes apreendidos. Não houve campana antes da abordagem. O réu não estava com a chave do veículo e forneceu diversas versões sobre o paradeiro do motorista, não apontando elementos para sua identificação. Permaneceram no local por um tempo, mas ninguém apareceu. A testemunha Caroline Amaral de Castro Pimental, policial militar, relatou que estava em patrulhamento pela Rua Flor do Pinhal quando perceberam que, no interior de um veículo Fiat Siena, com vidros fechados e insulfilmados, havia um indivíduo mexendo no celular. Acharam estranho uma pessoa estar dentro do veículo, com tudo fechado, com temperatura de 30 graus, e efetuaram a abordagem. Em buscas, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, mas, no veículo, localizaram grande quantidade de droga. As drogas estavam no porta malas e havia cocaína, maconha e crack. O réu disse que o carro não era dele, mas de um amigo que estava no lava-rápido, e que não sabia o que havia nele. Não encontraram nenhum lava-rápido próximo e o réu também não disse quem era esse amigo. O réu não estava com as chaves do veículo, mas apenas de uma motocicleta estacionada nas proximidades. O réu disse apenas que estava esperando um amigo.

A testemunha Arnaldo Alves afirmou que Derivaldo é seu empregado em uma casa de ração e que faz a parte das entregas, recebendo R\$ 50,00 por dia. Soube da prisão na parte da tarde. Na véspera da prisão, entregou uma mercadoria ao réu para que levasse até um cliente no dia seguinte. O réu entrava no trabalho às 09h00.

A testemunha Francisca Edileuza Jacome Souza contou que, na data da prisão, o réu lhe entregou ração, por volta das 07h00.

Interrogado, o réu negou a autoria do crime, afirmando que não estava no interior do veículo em que a droga foi apreendida. Na data dos fatos, no primeiro horário da manhã, entregou a ração para a Dona Francisca e quando estava voltando, sentou na calçada para ligar para a namorada. Permaneceu no local e, de repente, um louco

abriu a porta do carro, saiu abaixado e começou a xinga-lo. Em seguida, levantou e foi abordado pela polícia. Nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Falou para os policiais que passaria no lava-rápido de um amigo seu da Bahia, que não estava dentro do veículo e que não tinha conhecimento dos entorpecentes. Acredita que os policiais não viram o indivíduo que saiu de dentro do veículo. A Rua do Pinhal fica dentro da comunidade onde reside.

Pois bem.

Sob o crivo do contraditório judicial, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado foram formalmente ouvidos e ofertaram relatos compatíveis acerca do ocorrido.

Devidamente compromissados, esclareceram que, nas circunstâncias descritas na denúncia, após abordarem o réu no interior de um veículo estacionado em via pública, em buscas, localizaram, no porta malas, grande quantidade de entorpecentes. Afirmaram que, indagado, o réu, dentre outros esclarecimentos, teria dito que não tinha conhecimento dos entorpecentes e que estaria no local esperando um amigo, sem indicar elementos para sua identificação.

Ante o caráter incriminador da prova, convém ressaltar, que, nos autos, inexistente elemento capaz infirmar o teor e a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, sendo certo que o simples fato de serem agentes do Estado não basta. Cabia à Defesa alegar e comprovar fato concreto capaz de relativizar a prova testemunhal colhida, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ART. 157, CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO

OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, 'o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal' (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp nº 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/05/2017). No caso, nada indica que os policiais conhecessem o réu ou tivessem qualquer motivo para prejudica-lo, mediante a falsa imputação de crime, mesmo cientes de sua inocência.

As testemunhas arroladas pela Defesa não presenciaram a abordagem policial, nada acrescentando para o esclarecimento dos fatos, e a negativa de autoria do réu, por sua vez, não convence.

A versão sustentada em interrogatório não encontra qualquer respaldo probatório e contraria frontalmente os relatos apresentados pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, cuja credibilidade, repita-se, não foi infirmada por qualquer elemento ou alegação trazida aos autos. Bruno Henrique Oliveiros e Caroline Amaral de Castro Pimental, de forma uníssona, confirmaram que, ao efetuarem a abordagem, o réu estava no interior do veículo no qual os entorpecentes foram localizados, e não, como pretende fazer crer a Defesa, do lado de fora.

O simples fato de, no momento da abordagem, não estar em posse das chaves do veículo não basta para afastar a ciência e envolvimento do réu no fato criminoso, notadamente diante da postura adotada, de recusa em fornecer elementos para a identificação do real responsável pelo veículo.

Ademais, não se pode desprezar a alegação constante dos memoriais defensivos de que o réu, "mesmo sendo orientado a dizer a verdade, preferiu não o fazer" (p. 178), o que afasta qualquer credibilidade ao interrogatório e, conseqüentemente, à negativa de autoria, sendo que os relatos em seguida apresentados ("Segundo o acusado, estava nas proximidades de onde ocorreu o flagrante, e que uma pessoa da comunidade, a qual não pode declinar o nome, pediu para olhar seu carro por alguns instantes, pois ia conversar ali rapidinho e o automóvel estava com um problema na trava da porta e que poderia vir alguém e tentar roubar. O acusado, ingenuamente, entrou no veículo e ficou mexendo no celular e logo e seguida a polícia chegou e o abordou."), de certa forma, confirmam os depoimentos prestados pelos policiais. Em complemento, cumpre registrar que os policiais, segundo declararam, permaneceram

no local por certo tempo e ninguém apareceu após a abordagem ao réu, que se recusou a fornecer qualquer elemento de identificação deste suposto responsável pelo veículo ao longo da instrução.

Ainda, as imagens apresentadas pela Defesa (link às p. 149/150) não exibem a abordagem desde o início e, de forma alguma, afastam a veracidade da declaração prestada pelos policiais de que o réu teria desembarcado pelo lado do passageiro. No mais, o exame químico-toxicológico de p. 143/146 resultou positivo para Cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), isto é, substâncias previstas nas listas F1 e F2 da Portaria SVS/MS 344/98, sendo certo que a enorme quantidade apreendida torna evidente sua destinação, a venda e consumo por terceiros, o tráfico.

Dessa forma, sendo certo que o réu, as circunstâncias descritas na denúncia, transportava, guardava e tinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, grande quantidade de cocaína, maconha e crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é de rigor sua condenação nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Devidamente delimitada a conduta criminosa e sua autoria, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CF/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, verifico que, diante da natureza de duas das substâncias apreendidas (cocaína e crack), bem como da quantidade, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal, pelo que obtenho 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Ora, o delito envolve a apreensão de quantidade relevante de cocaína, fato que autoriza a majoração da pena base. Como já decidido pelo E. STF: "(...) É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.(...)" (HC nº. 132.600/ES; Rel. Min. Dias Toffoli; Informativo 828).

Não há agravantes ou atenuantes. O réu não confessou os fatos e, de outra banda, nada nos autos indica que tenha se valido da calamidade pública como elemento facilitador para a prática do crime.

Nesse sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. (...) Exclusão da agravante da calamidade pública. Incidência do concurso de agentes à fração de um terço. Penas finalizadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento"

(TJSP; Apelação Criminal 1509828-43.2020.8.26.0228; Relator(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021); e, ainda, "FURTO SIMPLES TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. (...) PENA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE - Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito. (...)" (TJSP, Apelação Criminal 1501941-42.2020.8.26.0540, Relator (a): Willian Campos, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 08/06/2021, Data de Registro: 08/06/2021).

Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. No caso, a quantidade e a variedade de substâncias apreendidas com o réu indicam que não se está diante pequeno e eventual traficante, mas de pessoa que vinha fazendo da distribuição de drogas um meio de vida, muito possivelmente com a participação de diversos outros agentes e vultuosas quantias relacionadas. É pouco crível que pessoa sem qualquer ligação com o crime organizado tenha em sua posse mais de 100 kg de entorpecente.

Assim, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Em que pese a quantidade de pena aplicada, imponho o regime inicial fechado para o início do cumprimento de pena privativa de liberdade, uma vez que as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal tiveram valoração negativa diante das

condições particulares do delito em apreço, que envolveu enorme quantidade e variedade de entorpecentes.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso, a fixação do regime inicial não encontra fundamento apenas no quantum de pena privativa de liberdade, mas nas circunstâncias do crime, conforme prevê o artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal. Além disso, o período de prisão cautelar é insuficiente para qualquer alteração do regime ora estabelecido.

A quantidade de pena não autoriza os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência CONDENO o réu DERIVALDO BRITO COSTA, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. O crime praticado pelo réu é grave, envolveu grande quantidade e variedade de entorpecentes, dentre os quais cocaína e crack, substâncias altamente destrutivas, e não há notícias de alteração da situação fática que determinou a decretação da prisão preventiva pela decisão de p. 54/58, que deve ser mantida, pelos próprios fundamentos, visando resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Recomendo o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e, após o trânsito em julgado, ao TRE.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA